

Ley Orgánica Provisional del Poder Judicial

Parte expositiva

Tal como establece la Constitución de la República, es imprescindible que exista una Ley que regule el Poder Judicial. Aún así, vista la notable y esperada tardanza que a las autoridades pertinentes les llevó la redacción del nuevo Código Penal, es imprescindible que se apruebe una Ley que permita el ejercicio de la Justicia aunque sea de forma provisional. Por esta razón, se presenta la siguiente Ley Orgánica.

Parte dispositiva

Artículo 1. La presente Ley deberá derogarse al momento de la aprobación de una no provisional Ley Orgánica del Poder Judicial.

Artículo 2. La Justicia se divide en tres organismos:

- a) Tribunal Supremo (TS)
- b) Tribunal Constitucional (TC)
- c) Consejo del Poder Judicial de Valdoria (CPJV)

Artículo 3. La Constitución del estado establece a qué se dedica cada uno de los presentes organismos judiciales.

Artículo 4. El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional tienen cada uno un jefe, elegido por elección directa y secreta de sus miembros respectivos. Se deben presentar dos candidatos, en caso de conflicto entre más de dos, el Consejo del Poder Judicial debatirá en un Pleno Extraordinario cuales dos. Tras la aprobación de esta Ley Orgánica, se procederá con la presentación de candidaturas y el comienzo de la votación.

Artículo 5. Todo juez es miembro del CPJV, y sus co-Presidentes son los Jefes de ambos tribunales.

Artículo 6. Las denuncias llegadas al Tribunal Supremo deberán incluir para ser admitidas quien es acusado, quien acusa, y qué delitos se les acusa de cometer.

Artículo 7. Las denuncias llegadas al Tribunal Constitucional deberán incluir para ser admitidas qué normativa es acusada de ser inconstitucional y que artículo de la Constitución presuntamente incumple.

Artículo 8. Dentro de cada Tribunal, la decisión de qué juez dirige cada juicio se hará mediante mutuo acuerdo de todos sus jueces. Un juez se propondrá para dirigirlo, y si ningún otro se opone, será asignado.

Artículo 9. El jefe de cada Tribunal tiene el deber de comprobar que se cumplan las normativas reguladoras del Poder Judicial. Éste tiene pleno derecho de ser juez en un juicio.

Artículo 9. En un juicio hay tres partes:

- a) Acusación: el denunciante.
- b) Acusado: el denunciado.
- c) Juzgado: el juez que deberá decidir el destino de la denuncia de la acusación.

Parte final

Artículo 10. Esta Ley es totalmente provisional y será mandatorio que el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial busquen su derogación y sustitución por una que cumpla los mínimos estándares legales lo antes posible.

Artículo 11. Tras la aprobación de la presente Ley, toda denuncia que se haya realizado será eliminada del registro y se deberá volver a presentar. Se realizarán los juicios en orden cronológico de su petición.

Artículo 12. Tras la aprobación de la presente Ley, el Sistema Judicial podrá empezar su pleno funcionamiento.